

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Empieza por el mapa: sitúa cada materia en su título y tramo de artículos. Después repasa las reglas esenciales de cada bloque y usa los artículos indicados para comprobar la literalidad, especialmente cuando haya órganos, plazos o excepciones.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Bases del régimen jurídico	1-4	Fija el objeto de la ley, su ámbito subjetivo y los principios que deben respetar las Administraciones Públicas.
Organización y actuación administrativa	5-24	Regula órganos administrativos, competencia, técnicas de alteración de su ejercicio, órganos colegiados, abstención y recusación.
Potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial	25-37	Establece principios para sancionar y para exigir responsabilidad por daños imputables a las Administraciones Públicas.
Funcionamiento electrónico y convenios	38-53	Ordena la actuación electrónica, los convenios y su eficacia, contenido, duración y extinción.
Administración General del Estado	54-80	Describe la organización central, territorial y exterior de la Administración General del Estado.
Sector público institucional	81-136	Clasifica y regula organismos públicos, agencias, sociedades, fundaciones, consorcios y fondos.
Relaciones entre Administraciones	137-158	Desarrolla deberes de colaboración, cooperación, coordinación, convenios y mecanismos de intercambio e interoperabilidad.

3. Bases, competencia y órganos (arts. 1-24)

Principios de actuación

- La ley establece las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y regula su organización y funcionamiento.
- La actuación administrativa se rige, entre otros, por eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y servicio efectivo a la ciudadanía.

Competencia y órganos colegiados

- La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos que la tienen atribuida, sin perjuicio de las técnicas previstas legalmente.
- Los órganos colegiados tienen reglas específicas de constitución, convocatoria, sesiones, acuerdos y secretaría.

Imparcialidad

- La abstención y la recusación protegen la objetividad de la actuación cuando concurra una causa legal.

4. Garantías frente a la actuación administrativa (arts. 25-37)

Potestad sancionadora

- La potestad sancionadora se ejerce respetando los principios de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y prescripción.
- No puede sancionarse dos veces cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Responsabilidad patrimonial

- Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por lesiones en sus bienes y derechos cuando sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los términos legales.
- La responsabilidad puede exigirse a las Administraciones y, en los supuestos previstos, a autoridades y personal a su servicio.

5. Administración digital y convenios (arts. 38-53)

Funcionamiento electrónico

- La ley regula sede electrónica, identificación, firma, archivo electrónico y actuación administrativa automatizada.

Convenios

- Los convenios deben incluir las materias mínimas previstas legalmente, ser eficaces conforme a su régimen de inscripción y publicación y tener duración determinada.
- La extinción y liquidación se producen conforme a las causas y reglas de la ley.

6. Estructura pública y relaciones interadministrativas (arts. 54-158)

AGE y sector público institucional

- La Administración General del Estado se organiza en órganos centrales, territoriales y en el exterior.
- El sector público institucional reúne entidades con régimen y controles específicos según su naturaleza.

Colaboración, cooperación y coordinación

- Las Administraciones deben respetar la lealtad institucional y prestarse asistencia para el ejercicio eficaz de sus competencias.
- La cooperación se articula mediante órganos y técnicas previstas por la ley, incluidos convenios y órganos multilaterales.

7. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Convocatoria de órganos colegiados	Antelación mínima de dos días para recibir convocatoria con orden del día.	19
Voto particular	Dos días para formularlo por escrito e incorporarlo al texto aprobado.	19
Recusación	Tres días para que el superior resuelva si el recusado niega la causa.	24
Convenios	Duración determinada: hasta cuatro años, salvo previsión normativa de plazo superior; posible prórroga unánime de hasta cuatro años adicionales.	49
Liquidación de convenio	Máximo de un mes para reintegrar el exceso resultante de la liquidación.	52

8. Diferencias y puntos de confusión

Delegación de competencias vs. encomienda de gestión: La delegación afecta al ejercicio de competencias; la encomienda se refiere a actividades materiales o técnicas y no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Colaboración, cooperación y coordinación: Son técnicas de relación entre Administraciones con finalidades propias; repásalas atendiendo a los instrumentos y órganos que la ley asigna a cada una.

9. Cierre de repaso

En el último repaso, relaciona cada institución con su artículo: competencia y órganos, garantías sancionadoras y patrimoniales, administración electrónica, convenios, sector público institucional y relaciones entre Administraciones.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en TuCoach.